ПАМЯТКА ПО РАСПИСКЕ

Как правильно составить и оформить, чтобы документ имел силу в суде

ДЛЯ ЧЕГО ЭТА ПАМЯТКА

Расписка —
это документ, который в суде часто имеет больший вес, чем показания свидетелей. Правильно составленная расписка подтверждает:

- факт передачи денег;
- условия займа, оплаты или иных обязательств;
- исполнение обязательств.

Ошибка в формулировках может привести к потере денег. Эта памятка поможет составить расписку, которую сложно оспорить в суде.

---

1. ПРАВОВАЯ ОСНОВА

- **ст. 161 ГК РФ** — сделки на сумму свыше 10 000 руб. требуют письменной формы;
- **ст. 408 ГК РФ** — кредитор обязан выдать расписку при исполнении обязательства;
- **ст. 808 ГК РФ** — расписка может подтверждать договор займа;
- **ст. 162 ГК РФ** —
  несоблюдение письменной формы лишает права ссылаться на свидетельские показания;
- **Постановление Пленума ВС РФ № 33 от 22.06.2021** —
  разъяснения по вопросам займа и расписок;
- **Апелляционное определение Мосгорсуда от 28.11.2019 № 33-51586/2019** —
  подтверждает силу расписки как доказательства долга;
- **Определение ВС РФ от 26.07.2016 № 18-КГ16-65** —
  нахождение расписки у кредитора подтверждает долг.

2. КОГДА РАСПИСКА ОБЯЗАТЕЛЬНА

Ситуация	Обоснование

Ситуация	Обоснование
Передача денег в долг	Подтверждает договор займа (ст. 808 ГК РФ)
Сделки на сумму более 10 000 руб.	Требуется письменная форма (ст. 161 ГК РФ)
Оплата по договору	Подтверждает исполнение обязательства
Получение залога или депозита	Доказательство передачи денег

Важно: без расписки вы не сможете ссылаться на свидетельские показания (ст. 162 ГК РФ). Даже если при передаче денег присутствовали свидетели, без письменного документа суд их не примет во внимание.

---

3. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАСПИСКИ

1. **Место и дата составления** — определяют сроки и исковую давность.
   Пример: г. Геленджик, 31.03.2026.
2. **Полные данные сторон** — для точной идентификации:
   - ФИО;
   - паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);
   - адрес регистрации.
3. **Сумма цифрами и прописью** — исключает разночтения.
   Пример: 100 000 (сто тысяч) рублей.
4. **Основание передачи** — цель передачи денег.
   Примеры: «в долг», «в счёт оплаты по договору купли-продажи», «за оказанные услуги».
5. **Способ передачи денег** — важно при оспаривании.
   Примеры: «наличными», «банковским переводом по реквизитам…».
6. **Срок возврата (для займа)** —
   если срок не указан, долг подлежит возврату в течение 30 дней с момента предъявления требовани я (п. 1 ст. 810 ГК РФ).
   Пример: «до 30.06.2026».

7. **Подпись получателя** — с расшифровкой (фамилия, инициалы).
   Пример: Подпись: _____ /Иванов И.И./
8. **Подписи свидетелей (по желанию)** — дополнительное подтверждение.
   Пример: Подпись: _____ /Петров П.П./

4. ОБРАЗЦЫ РАСПИСОК

4.1. Расписка о получении денег в долг

РАСПИСКА

г. Геленджик, 31 марта 2026 года

Я, Иванов Иван Иванович, паспорт серии 1234 № 567890, выдан ОВД г. Геленджика 20.06.2005, зарегистрированный по адресу: г. Геленджик, ул. Ленина, д. 1, кв. 1,

получил от Петрова Петра Петровича, паспорт серии 4321 № 098765, выдан ОВД г. Геленджика 15.07.2010, зарегистрированного по адресу: г. Геленджик, ул. Озёрная, д. 10, кв. 5,

денежные средства в размере 100 000 (сто тысяч) рублей наличными в долг.

Обязуюсь вернуть указанную сумму в срок до 30 июня 2026 года.

Подпись: _____ /Иванов И.И./

Свидетели:
1. _____ /Сидоров С.С./
2. _____ /Кузнецов К.К./

4.2. Расписка о получении денег в счёт оплаты по договору

РАСПИСКА

г. Геленджик, 31 марта 2026 года

Я, Иванов Иван Иванович (паспорт: серия 1234 № 567890), собственник квартиры по адресу: г. Геленджик, ул. Ленина, д. 1, кв. 1,

получил от Петрова Петра Петровича (паспорт: серия 4321 № 098765) денежные средства в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в счёт арендной платы за май 2026 года по договору найма жилого помещения № 5 от 15.03.2026.

Претензий по оплате не имею.

Подпись: _____ /Иванов И.И./

4.3. Расписка о возврате долга

РАСПИСКА

г. Геленджик, 31 марта 2026 года

Я, Иванов Иван Иванович (паспорт: серия 1234 № 567890),

возвратил Петрову Петру Петровичу (паспорт: серия 4321 № 098765) денежные средства в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, полученные мной в долг по расписке от 31.01.2026.

Претензий ко мне не имеется.

Подпись: _____ /Иванов И.И./

Расписка должника находится у меня.

---

5. РУКОПИСНАЯ ИЛИ ПЕЧАТНАЯ?

Допустимы оба варианта:

- **Рукописная:** позволяет провести почерковедческую экспертизу. Пишите разборчиво, синей или ч ёрной ручкой.
- **Печатная + подпись:** чётко, легко читается. Подпись должна быть собственноручной.

Чего избегать:

- исправлений (при ошибке перепишите заново);
- карандаша (текст можно стереть);
- неразборчивого почерка.

---

6. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ

Ситуация	Как правильно
Несколько собственников	Отдельные расписки на каждого собственника либо одна расписка, подписанная всеми
Представитель по доверенности	Указать: «Деньги получил Петров А.А., действующий по доверенности № ___ от ___, удостоверенной нотариусом…». Приложить копию доверенности
Частичная оплата	Указать сумму и остаток долга: «Получено 50 000 руб. Остаток долга — 50 000 руб.»
Аванс (задаток)	Чётко указать: «аванс», «задаток» (правовой статус разный)
Исполнение обязательства	Получив деньги, выдать расписку (ст. 408 ГК РФ). Если расписка утеряна — составить акт об этом с участием свидетелей

---

7. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РАСПИСКА УТЕРЯНА

Если расписка утеряна:

1. Составьте **акт об утере** с подписями свидетелей.
2. Приложите **подтверждение платежа** (выписка из банка, чек).
3. Если расписка выдана должнику, кредитор вправе потребовать её **возврата или составления акта об исполнении обязательства**.

Если кредитор отказывается выдать расписку о получении денег:

- потребуйте расписку письменно (ст. 408 ГК РФ);
- если кредитор уклоняется — **задержите исполнение** (до получения расписки).

---

8. КАК ХРАНИТЬ РАСПИСКУ

- Храните **оригинал** в безопасном месте.
- Не передавайте его должнику без **отметки о возврате долга**.
- Сделайте **копию** (фото или скан) оригинала и сохраните её отдельно.